

**HOSINEY MOHAMED HOSINEY SAAD & NOR HAWATY BINTI
MANSOR**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 November 2020 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-012-0006-2018]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Pengesahan & Pendaftaran Nikah Poligami Di Bawah Seksyen 23 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Syarie Perayu-Perayu: Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu-Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 15/1/2018. Perayu-Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Permohonan No. : 10400-012-0686-2017 yang diberikan pada 15/1/2018 berhubung dengan pengesahan dan pendaftaran nikah poligami Perayu-Perayu.

[2] Notis pemakluman Nota Keterangan dan Alasan Keputusan telah siap diserahkan kepada Perayu-Perayu pada 29/3/2018. Pada 18/2/2020, Pihak Mahkamah telah mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab mengapa kes rayuan ini tidak boleh dibatalkan kepada Perayu-Perayu, namun tiada sebarang respon daripada Perayu-Perayu.

[3] Pada pendengaran sidang rayuan hari ini bertarikh 20/11/2020, kami dapati bahawa Perayu-Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepada mereka. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu-Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu-Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu-Perayu adalah **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor